لقطه الامن مفازة آمنة لتملك ومالا يمتنع منها كشاة يجوز لقطه مطلقا فان لقطه لتملك عرفه ثم تملكه أو باعه وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه أو تملك الملقوط من مفازة سالما أكله وغرم قيمته وله لقط رقيق غير مميز أو زمن نهب وغير مال لاختصاص أو حفظ وغير حيوان فان تسارع فساده كهريسة فله الاخير تان وان وجده بعمران وان بقي بعلاج كرطب يتمر وبيعه أغبط باعه والا باع بعضه لعلاج باقيه ان لم يتبرع به ومن أخذ لقطة لا لحيانة فأمين ما لم يتملك وان قصدها ويجب تعريفها وان لقط لحفظ لها فضامن وليس له تعريفها لتملك ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها في نحو سوق سنة ولو متفرقة على العادة أولا كل يوم طرفيه ثم طرفه ثم كل أسبوع ثم كل شهر ويذكر بعض أوصافها ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا الى أن يظن اعراض فاقده عنه غالبا وعليه مؤنة تعريف ان قصد تملكا وان لم يتملك والا فعلى بيت مال أو مالك واذا عرفها لم يملكها الا بافظ كتملكت فان تملك فظهر المالك ولم يرض ببدلها لزمه رد عينها بزيادتها المتصلة وأرش نقص فان تلفت غرم مثلها أو قيمتها وقت تملك ولا تدفع لمدع بلا وصف ولا بحجة وان وصفها وظن صدقه جاز فان دفعها فثبتت لآخر تحولت له فان تلفت فله تضمين كل والقرار على المدفوع له ولا يحل لقط حرم مكة الا لحفظ ويجب تعريف

(كتاب اللقيط) لقطه فرض كفاية ويجب اشهاد عليه وعلى مامع اللقيط واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له واللاقط حر رشيد عدل فاو لقطه غيره لم يصح لكن لكافر لقط كافر فان أذن لرقيقه غير المكاتب أو أقره فهو اللاقط ولو ازدحم أهلان قبل أخذه عين الحاكم من براه أو بعده قدم سابق وان لقطاه معا فغني على فقير وعدل على مستور ثم أقرع وله نقله من بادية لقرية ومنهما البلد لا عكسه ومن والاناث

والمبيع اذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه والله أعلم *وأسباب الارث أربعة قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس والرابع الاسلام فتصرف التركة لبيت المال ارثا اذا لم يكن وارث بالاسباب الثلاثة والمجمع على ارثهم من الرجال عشرة الابن وابنه وان سفل والاب وأبوه وان علا والاخ وابنه الامن الام والعم الا للام وكذا ابنه والزوج والمعتق *ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وان سفل والام والجدة والاخت والزوجة والمعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الاب والابن والزوج فقط أو كل النساء فالبنت وبنت الابن والام والاخت للابوين والزوجة أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالابوان والابن والبنت وأحد الزوجين ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الارحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال وأفتى المتأخرون اذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فان لم يكونوا صرف الى ذوي الارحام وهم من سوى المذكورين من الاقارب وهم عشرة أصناف أبو الام وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الاخوة وأولاد الاخوات وبنو الاخوة للام والعم للام وبنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات والمدلون بهم *(فصل)* الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن و بنت ابن أو أخت لابوين أو لاب منفردات والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها أحد منهما والثمن فرضها مع أحدهما والثلثان فرض بنتين فصاعدا و بنتي ابن فأكثر وأختين فأكثر لابوين أو لاب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة والاخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الام وقد يفرض للجد مع الاخوة والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من أخوة وأخوات وجدة وابنت ابن مع بنت صلب ولا خت أو أخوات لاب مع أخت لابوين وللواحد من ولد الام

(فصل) الاب والابن والزوج لا يحجبهم أحد وابن الابن لا يحجبه الا الابن أو ابن ابن أقرب منه والجد لا يحجبه الا متوسط بينه وبين الميت والاخ لابوين يحجبه الاب والابن وابن الابن ولاب يحجبه هؤلاء وأخ لابوين ولام يحجبه أب وجد وولد وولد ابن وابن الاخ لابوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ لابوين ولاب ولاب يحجبه هؤلاء وابن الاخ لابوين والعم لابوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لاب ولاب يحجبه هؤلاء وعم لابوين وابن عم لابوين يحجبه هؤلاء وعم لاب ولاب يحجبه هؤلاء وابن عم لابوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والام والزوجة لا يحجبن و بنت الابن يحجبها ابن أو بنتان اذا لم يكن معها من يعصبها والجدة للام لا يحجبها الا الام وللاب يحجبها الاب أو الام والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها والقربى من جهة الام كام أم تحجب البعدى من جهة الاب كام أم أب والقربى من جهة الاب لا تحجب البعدى من جهة الام في الاظهر والاخت من الجهات كالاخ والاخوات الخلص لاب يحجبهن أيضا أختان لابوين والمعتقة كالمعتق وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة *(فصل)* الابن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون و بنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين وأولاد الابن اذا انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان فان كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن والا فان كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والاناث فان لم يكن الا أنثى أو اناث فلهن السدس وان كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور